CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 523../2025/QĐ-DBV	*Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn container

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

- Căn cứ Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15 ngày 16/06/2022 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Giấy phép số 49/GD/KDBH do Bộ Tài chính cấp ngày 23/04/2008 về việc thành lập Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không (VNI) và Giấy phép số 49/GPDC43/KDBH ngày 06/5/2025 về việc đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV;
- Xét đề nghị của Giám đốc Ban Tài sản Kỹ thuật - Hàng hải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **"Bộ điều khoản bảo hiểm thời hạn container "** của Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông/Bà Phó Tổng Giám đốc, các Ban, Chi nhánh, Đơn vị trực thuộc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TGĐ (để b/c);
- Lưu VT, Ban TSKT-HH.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC NGHIỆP VỤ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV

Tào Thị Thanh Hoa

DBV Insurance
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẢO HIỂM DBV
Tầng 25, Tòa nhà Vinacomin, Số 3 Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
1900 96 96 90 www.dbvi.com.vn

1/1/1987

BỘ ĐIỀU KHOẢN BẢO HIỂM THỜI HẠN CONTAINER

CÁC RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

1 Bảo hiểm này bồi thường mọi rủi ro gây mất mát hoặc hư hỏng đối với đối tượng được bảo hiểm, trừ các trường hợp quy định tại Điều khoản 4, 5, 6, 7 và 8 dưới đây.

2 Bảo hiểm này bảo hiểm tổn thất chung, cứu hộ và chi phí cứu hộ được lý toán hoặc xác định theo hợp đồng chuyên chở và/hoặc theo luật pháp và tập quán hiện hành, đã chi ra để phòng tránh hoặc có liên quan tới việc phòng tránh tổn thất do bất kỳ nguyên nhân nào, trừ những nguyên nhân đã bị loại trừ trong các điều 5, 6, 7 và 8 hay ở một điểm nào khác trong bảo hiểm này.

Để các khiếu nại về đóng góp tổn thất chung, cứu hộ và chi phí cứu hộ có thể đòi được theo bảo hiểm này, đối tượng bảo hiểm phải được xem là đã được bảo hiểm đầy đủ theo giá trị đóng góp.

3 Bảo hiểm này được mở rộng để bồi thường Người được bảo hiểm phần trách nhiệm theo điều khoản "Đâm va đôi bên cùng có lỗi" trong hợp đồng chuyên chở có liên quan tới một tổn thất thuộc phạm vi bồi thường của bảo hiểm này. Trường hợp chủ tàu dựa vào điều khoản đã nói để khiếu nại thì Người được bảo hiểm đồng ý thông báo cho Người bảo hiểm. Người bảo hiểm dành quyền bảo vệ Người được bảo hiểm, chống lại khiếu nại của chủ tàu và tự chịu mọi phí tổn.

4 Người bảo hiểm chỉ sẽ chịu trách nhiệm theo điều khoản 1 và 2 nói trên đối với tổn thất hoặc tổn hại gây ra cho máy móc của container

4.1. khi container bị tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính)

4.2. khi tổn thất đó gây bởi

4.2.1. cháy hoặc nổ bắt nguồn từ bên ngoài xảy ra cho máy móc

4.2.2. tàu hoặc phương tiện thủy bị mắc cạn, chìm hoặc lật

4.2.3. bị lật, đổ, trật bánh hoặc các tai nạn khác gây ra cho phương tiện vận chuyển trên bộ hoặc máy bay

4.2.4. đâm va hoặc va chạm giữa tàu hoặc phương tiện thủy với bất kỳ vật thể nào bên ngoài không phải là nước

4.2.5. hy sinh tổn thất chung.

LOẠI TRỪ BẢO HIỂM

5. Bảo hiểm này không bảo hiểm cho

5.1. tổn thất, tổn hại hay chi phí có thể quy cho hành vi xấu cố ý của Người được bảo hiểm

5.2. hao mòn, ăn mòn và rỉ sét thông thường, hoặc giảm giá trị do khấu hao,

5.3. mất không rõ nguyên nhân, tổn thất không thể lý giải hoặc tổn thất được phát hiện khi kiểm kê

5.4. tổn thất, tổn hại hay chi phí gây ra bởi khuyết tật hoặc bản chất của đối tượng bảo hiểm

5.5. tổn thất, tổn hại hay chi phí trực tiếp gây ra bởi chậm trễ ngay cả khi chậm trễ xảy ra do một rủi ro được bảo hiểm (trừ những chi phí có thể được bồi thường theo điều khoản 2 ở trên)

5.6. tổn thất, tổn hại hay chi phí phát sinh từ tình trạng vỡ nợ hoặc thiếu thốn về tài chính

5.7. tổn thất tổn hại hay chi phí gây ra bởi

tàu hoặc phương tiện thủy không đủ khả năng đi biển,

tàu hoặc phương tiện vận chuyển không thích hợp cho việc chuyên chở đối tượng được bảo hiểm một cách an toàn,

nếu Người được bảo hiểm hay người thừa hành của họ được biết riêng về tình trạng không đủ khả năng đi biển hoặc không thích hợp đó.

6. Bảo hiểm này, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chi trả cho tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh gây ra bởi

6.1. chiến tranh nội chiến cách mạng nổi loạn khởi nghĩa hoặc xung đột dân sự phát sinh từ những biến cố đó, hoặc bất kỳ hành động thù địch nào gây ra bởi hoặc chống lại một thế lực tham chiến

6.2. chiếm giữ, bắt giữ, giam giữ, lưu giữ hay cầm giữ (trừ cướp biển và manh động) và các hậu quả từ đó hay bất kỳ cố gắng nào để làm các việc đó

6.3. mìn, thủy lôi, bom vô chủ hoặc những vũ khí chiến tranh vô chủ khác

6.4. tịch thu, quốc hữu hoá, trưng thu, hoặc tiền chiếm.

7. Bảo hiểm này, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chi trả cho tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm hoặc chi phí phát sinh gây ra bởi

7.1. những người đình công, công nhân bế xưởng, hay những người tham gia gây rối lao động, bạo động hay đấu tranh quần chúng

7.2. hậu quả từ đình công, bế xưởng rối loạn lao động, bạo động hay đấu tranh quần chúng

7.3. gây ra bởi bất kỳ kẻ khủng bố nào hoặc do bất kỳ người nào hành động vì một lý do chính trị

8. Trong mọi trường hợp, bảo hiểm này không bao gồm trách nhiệm chi trả đối với tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc chi phí phát sinh từ bất kỳ loại vũ khí chiến tranh nào có sử dụng phản ứng và/hoặc đốt nóng nguyên tử hoặc hạt nhân hoặc phản ứng khác tương tự hoặc năng lượng hay chất phóng xạ.

THỜI HẠN BẢO HIỂM

9. Mỗi container được bảo hiểm, kể cả khi xếp trên boong tàu, trong giới hạn phạm vi vùng biển và lãnh thổ được kê khai theo phụ lục dưới đây. Vi phạm giới hạn trên vẫn tiếp tục được bảo hiểm với phí bảo hiểm thỏa thuận nhưng với điều kiện phải thông báo kịp thời cho Người bảo hiểm bằng văn bản.

10. Nếu một container được bảo hiểm theo bảo hiểm này được bán hoặc cho thuê cho một bên không có tên như Người được bảo hiểm thì bảo hiểm của container đó sẽ tự động chấm dứt trừ khi Người được bảo hiểm yêu cầu và Người bảo hiểm chấp thuận tiếp tục bảo hiểm bằng văn bản.

Điều khoản 10 này sẽ được áp dụng ưu tiên, bất chấp bất kỳ quy định nào khác trong hợp đồng bảo hiểm này – dù được viết tay, đánh máy hay in sẵn – có nội dung mâu thuẫn với điều khoản này.".

HỦY BẢO HIỂM

11. Bảo hiểm này có thể bị hủy bỏ bởi Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm với điều kiện gửi thông báo trước 30 ngày (việc hủy bảo hiểm như thế sẽ có

được phát hành bởi hoặc được gửi cho Người bảo hiểm).

11.1. Trong trường hợp Người bảo hiểm yêu cầu hủy bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ hoàn phí bảo hiểm thuần theo tỷ lệ ngày cho Người được bảo hiểm.

11.2. Trong trường hợp Người được bảo hiểm yêu cầu hủy bảo hiểm, Người bảo hiểm sẽ hoàn phí theo thỏa thuận.

CHUYỂN NHƯỢNG

12. Người bảo hiểm không bị ràng buộc hoặc không thừa nhận việc chuyển nhượng bảo hiểm này hoặc trách nhiệm bảo hiểm hoặc mọi số tiền có thể được trả hay sẽ được trả theo bảo hiểm này, trừ khi có một thông báo về việc chuyển nhượng hay quyền lợi đó được kí bởi Người được bảo hiểm và Người chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng tiếp theo và được Người bảo hiểm đồng ý sửa đổi bổ sung trong hợp đồng bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm với phần sửa đổi bổ sung này được làm trước khi thanh toán bồi thường cho bất kỳ khiếu nại hoặc hoàn phí bảo hiểm theo hợp đồng bảo hiểm đó.

KHIẾU NẠI

13. Để có thể đòi bồi thường theo bảo hiểm này Người được bảo hiểm phải có quyền lợi có thể bảo hiểm đối với đối tượng bảo hiểm vào thời điểm xảy ra tổn thất.

14. Trong trường hợp xảy ra tai nạn mà tổn thất, tổn hại có thể dẫn đến khiếu nại theo bảo hiểm này thì phải thông báo ngay cho Người bảo hiểm, hoặc Đại lý của Lloyd gần nhất nếu container đang ở nước ngoài, để có thể chỉ định giám định viên đại diện cho Người bảo hiểm nếu họ thấy cần thiết.

15. Khi bồi thường tổn thất theo bảo hiểm này cho container bị tổn hại nhưng không phải là tổn thất toàn bộ thì giới hạn bồi thường sẽ không vượt quá chi phí sửa chữa hợp lý của tổn hại đó.

15.1. Người bảo hiểm chỉ chịu trách nhiệm cho phần tổn thất vượt quá mức khấu trừ quy định trong phụ lục dưới đây đối với mỗi container cho một vụ tai nạn hoặc cho một chuỗi các tai nạn phát sinh từ một sự kiện nhưng mức khấu trừ này sẽ không áp dụng đối với:

15.1.1. tổn thất toàn bộ (thực tế hoặc ước tính)

15.1.2. tổn thất chung, cứu hộ hoặc chi phí cứu hộ

15.1.3. chi phí gánh chịu theo điều khoản 18 dưới đây.

15.2. Đối với mỗi container, Người bảo hiểm sẽ không chịu trách nhiệm

15.2.1. đối với tổn hại chưa được sửa chữa vượt quá trị giá bảo hiểm tại thời điểm bảo hiểm này chấm dứt

15.2.2. đối với những tổn hại chưa được sửa chữa liên quan đến tổn thất toàn bộ hậu quả (cho dù thuộc trách nhiệm bảo hiểm hay không) được duy trì liên tục trong suốt thời hạn bảo hiểm của bảo hiểm này hoặc bất kỳ gia hạn nào.

16. 16.1 Để xác định một container có bị tổn thất toàn bộ ước tính hay không, giá trị bảo hiểm của container đó sẽ được lấy theo giá trị đã sửa chữa chứ không phải là giá trị đã bị tổn thất hoặc giá trị phế liệu của container đó.

16.2 Bảo hiểm này không bồi thường tổn thất toàn bộ ước tính căn cứ theo chi phí phục hồi và/hoặc sửa chữa một container trừ khi chi phí đó vượt quá giá trị bảo hiểm của container đó. Khi xác định vấn đề này, chỉ được tính đến các chi phí liên quan đến một tai nạn đơn lẻ hoặc một chuỗi các tổn thất phát sinh từ một tai nạn.

LỢI ÍCH BẢO HIỂM

17. Bảo hiểm này không áp dụng đối với lợi ích của người chuyên chở hay người quản thủ không phải là Người được bảo hiểm.

GIẢM NHẸ TỔN THẤT

18. Đối với tổn thất có thể được bồi thường theo bảo hiểm này, Người được bảo hiểm, những người thừa hành và đại lý của họ phải có nghĩa vụ

18.1. áp dụng những biện pháp có thể coi là hợp lý nhằm mục đích ngăn ngừa hoặc giảm thiểu tổn thất đó, và

18.2. bảo đảm các quyền khiếu nại người chuyên chở, người quản thủ hàng hóa hay những người thứ ba khác được bảo lưu và thực hiện một cách thỏa đáng và Người bảo hiểm, ngoài tổn thất có thể được bồi thường theo bảo

hiểm này, sẽ hoàn trả Người được bảo hiểm mọi khoản chi phí phải chi ra một cách hợp lý và thỏa đáng trong khi thực hiện những nghĩa vụ này.

19. Mọi biện pháp do Người bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm thi hành với mục đích cứu vớt, bảo quản hoặc phục hồi đối tượng bảo hiểm đều không được coi như một từ chối hoặc chấp nhận việc từ bỏ hoặc phương hại đến các quyền của mỗi bên.

ĐIỀU KIỆN CỦA BẢO HIỂM NÀY LÀ MỖI CONTAINER PHẢI CÓ KÝ HIỆU RÕ RÀNG ĐỂ NHẬN DẠNG

PHỤ LỤC

<table>
<tr><td>Đối tượng bảo hiểm
Loại và kích cỡ ký hiệu nhận dạng Giá trị</td><td>Giới hạn vùng biển và lãnh thổ
(được xem là bao gồm cả những hành trình bình thường giữa hai vị trí nằm trong giới hạn vùng biển và lãnh thổ này)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Mức miễn thường</td><td>Tàu biển</td></tr>
<tr><td colspan="2"><u>Hoặc theo phụ lục đính kèm</u></td></tr>
</table>

1/1/1987

INSTITUTE CONTAINER CLAUSES - TIME

RISKS COVERED

1. This insurance covers all risks of loss of or damage to the subject-matter insured, except as provided in Clauses 4, 5, 6, 7 and 8 below.

2. This insurance covers general average salvage and salvage charges, adjusted or determined according to the contract of affreightment and/or the governing law and practice, incurred to avoid or in connection with the avoidance of loss from any cause except those excluded in Clauses 5, 6, 7 and 8 or elsewhere in this insurance.

   For the purpose of claims for general average contribution salvage and salvage charges recoverable hereunder the subject-matter insured shall be deemed to be insured for its full contributory value.

3. This insurance is extended to indemnify the Assured against such proportion of liability under the contract of affreightment "Both to Blame Collision" Clause as is in respect of a loss recoverable hereunder. In the event of any claim by shipowners under the said Clause the Assured agree to notify the Underwriters who shall have the right, at their own cost and expense, to defend the Assured against such claim.

4. The Underwriters shall only be liable under Clauses 1 and 2 above for loss of or damage to the machinery of the container

   4.1. when the container is a total loss (actual or constructive)

   4.2. when such damage is caused by

   4.2.1. fire or explosion originating externally to the machinery 4.2.2. vessel or craft being stranded grounded sunk or capsized

   4.2.3. overturning derailment or other accident to land conveyance or aircraft

   4.2.4. collision or contact of vessel or craft with any external object other than water

   4.2.5. general average sacrifice.

EXCLUSIONS

5. In no case shall this insurance cover

   5.1. loss damage or expense attributable to wilful misconduct of the Assured

   5.2. ordinary wear and tear, ordinary corrosion and rust, or gradual deterioration

5.3. mysterious disappearance, unexplained loss and loss discovered upon taking inventory

5.4. loss damage or expense caused by inherent vice or nature of the subject matter insured

5.5. loss damage or expense proximately caused by delay, even though the delay be caused by a risk insured against (except expenses payable under Clause 2 above)

5.6. loss damage or expense arising from insolvency or financial default

5.7. loss damage or expense arising from

unseaworthiness of vessel or craft,

unfitness of vessel craft or conveyance for the safe carriage of the subject-matter insured,

where the Assured or their servants are privy to such unseaworthiness or unfitness

6. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense caused by

6.1. war civil war revolution rebellion insurrection, or civil strife arising therefrom, or any hostile act by or against a belligerent power

6.2. capture seizure arrest restraint or detainment (barratry and piracy excepted), and the consequences thereof or any attempt thereat

6.3. derelict mines torpedoes bombs or other derelict weapons of war 6.4. confiscation nationalisation requisition or pre-emption

7. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense

7.1. caused by strikers, locked-out workmen, or persons taking part in labour disturbances, riots or civil commotions.

7.2. resulting from strikes, lock-outs, labour disturbances, riots or civil commotions

7.3. caused by any terrorist or any person acting from a political motive.

8. In no case shall this insurance cover loss damage liability or expense arising from any weapon of war employing atomic or nuclear fission and/or fusion or other like reaction or radioactive force or matter.

DURATION

9. Each container is covered, including whilst on deck, within the sea and territorial limits specified in the Schedule below. Breach of these limits held covered at a premium to be agreed, subject to prompt notice being given to the Underwriters agree in writing .

10. If a container insured hereunder is sold leased or hired to a party not named as an

Assured, the insurance of that container shall terminate automatically unless the Underwriters agree in writing to continue the cover.

This Clause 10 shall prevail notwithstanding any provision whether written, typed or printed in this insurance inconsistent therewith.

CANCELLATION

11. This insurance may be cancelled by either the Underwriters or the Assured giving 30 days' notice (such cancellation becoming effective on the expiry of 30 days from midnight of the day on which notice of cancellation is issued by or to the Underwriters.

11.1. In the event of cancellation by the Underwriters, they shall allow pro rata daily net return of premium to the Assured.

11.2. In the event of cancellation by the Assured, the Underwriters shall allow such return of premium as may be agreed.

ASSIGNMENT

12. No assignment of or interest in this insurance or in any moneys which may be or become payable hereunder is to be binding on or recognised by the Underwriters unless a dated notice of such assignment or interest signed by the Assured, and by the assignor in the case of subsequent assignment, is endorsed on the Policy and the Policy with such endorsement is produced before payment of any claim or return of premium thereunder.

CLAIMS

13. In order to recover under this insurance the Assured must have an insurable interest in the subject-matter insured at the time of the loss.

14. In the event of accident whereby loss or damage may result in a claim under this insurance, prompt notice shall be given to the Underwriters or, if the container is abroad, to the nearest Lloyd's Agent so that a surveyor may be appointed to represent the Underwriters should they so wish.

15. Where a claim is payable under this insurance for a container which is damaged but is not a total loss, the measure of indemnity shall not exceed the reasonable cost of repairing such damage.

15.1. The Underwriters only to be liable for the excess of the deductible specified in the Schedule below in respect of each container any one accident or series of accidents arising from one event but this deductible shall not apply to

15.1.1. total loss (actual or constructive)

15.1.2. general average salvage or salvage charges

15.1.3. charges incurred under Clause 18 below.

15.2. In respect of each container the Underwriters shall not be liable

15.2.1. in respect of unrepaired damage for more than the insured value at the time this insurance terminates

15.2.2. for unrepaired damage in the event of a subsequent total loss (whether or not covered by this insurance) sustained during the period covered by this insurance or any extension thereof.

16. 16.1. In ascertaining whether a container is a constructive total loss, the insured value of that container shall be taken as the repaired value and nothing in respect of the damaged or scrap value shall be taken into account.

16.2. No claim for constructive total loss based upon the cost of recovery and/or repair of a container shall be recoverable hereunder unless such cost would exceed the insured value of that container. In making this determination, only the cost relating to a single accident or sequence of damages arising from the same accident shall be taken into account.

BENEFIT OF INSURANCE

17. This insurance shall not inure to the benefit of any carrier or bailee other than the Assured.

MINIMISING LOSSES

18. It is the duty of the Assured and their servants and agents in respect of loss recoverable hereunder

18.1. to take such measures as may be reasonable for the purpose of averting or minimising such loss, and

18.2. to ensure that all rights against carriers, bailees or other third parties are properly preserved and exercised and the Underwriters will, in addition to any loss recoverable hereunder, reimburse the Assured for any charges properly and reasonably incurred in pursuance of these duties.

19. Measures taken by the Assured or the Underwriters with the object of saving, protecting or recovering the subject-matter insured shall not be considered as a waiver or acceptance of abandonment or otherwise prejudice the rights of either party.

IT IS A CONDITION OF THIS INSURANCE THAT EACH CONTAINER BEARS CLEAR MARKS OF IDENTIFICATION

SCHEDULE

<table>
<tr><td rowspan="2">Subject-Matter Insured
Type & Size Identification Mark Value</td><td>Sea and Territorial Limits
(which are deemed to include normal flying routes between points within these Sea and Territorial Limits)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Oversea Vessels</td></tr>
<tr><td>Deductible</td></tr>
<tr><td colspan="2">or as per schedule attached</td></tr>
</table>